



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 2018389 - RS (2022/0245535-0)

RELATOR : **MINISTRO FRANCISCO FALCÃO**
AGRAVANTE : **BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA**
ADVOGADOS : **EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195**
ALEXANDRE BRITO DE ARAÚJO - SC009990
MARCOS ANDREY DE SOUSA - SC009180
TULLO CAVALLAZZI FILHO - SC009212
CHRISTIAN DA SILVEIRA - SC012317
TIAGO P JACQUES TEIXEIRA - SC027987
FELLIPE DE SOUZA FARINELLI MEDEIROS - SC027945
FERNANDO MORALES CASCAES - SC029289
GABRIEL DE FARIAS GEHRES - SC034759
ARTHUR BOBSIN DE MORAES - SC050296
LUIZA LUDVIG DE SOUSA - SC051389
ALFREDO CESAR CORREA RODRIGUEZ - SC053004
GABRIEL BATISTA DE SOUSA - SC046152
AGRAVADO : **FAZENDA NACIONAL**

EMENTA

TRIBUTÁRIO. **REPETIÇÃO DE INDÉBITO**. IMPUGNAÇÃO AO FAT. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. **NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO**.

I - Na origem, **trata-se de ação ordinária revisional do Fator Acidentário de Prevenção - FAP contra a União**, em junho de 2019.

II - **Na sentença, o juiz de primeira instância (i) homologou o reconhecimento da procedência do pedido de apuração do índice do FAP - Fator Acidentário de Prevenção nos anos anteriores a 2016 de modo individualizado para todos os estabelecimentos da empresa autora; (ii) julgou procedentes, em parte, os demais pedidos para declarar a inexistência de prescrição do direito da empresa autora de reaver seus créditos concernentes ao FAP em relação às competências 2013/2014 e declarar o direito da parte autora à compensação dos créditos apurados no feito**. No TRF4, negou-se provimento à apelação da União e deu-se parcial provimento à remessa oficial, reconhecendo a prescrição relativamente a parcelas anteriores a setembro de 2014.

III - Decisão monocrática de minha lavra conheceu parcialmente

do recurso e, nessa parte, negou-lhe provimento. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

IV - A discussão gravita em torno da extensão dos efeitos da impugnação apresentada pelo contribuinte quanto aos critérios de definição do FAP, em especial relativamente aos anos de 2013 e 2014, cuja prescrição, caso não estivesse suspensa, teria se operado, impossibilitando a restituição dos valores pagos a maior pela sociedade empresária.

V - O art. 202-B, § 3º, do Decreto n. 3.048/1999, vigente à época da impugnação, é expresso em prever o efeito suspensivo ao processo administrativo de contestação do FAP. Além disso, nos termos do art. 151, III, do CTN, as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Com efeito, suspensa a exigibilidade do crédito tributário, somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão tem início a contagem do prazo prescricional. Precedentes.

VI - Anote-se que a recorrente colaciona ao recurso pareceres expedidos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, cujos fundamentos embasam a sua pretensão, sendo que tais orientações não foram impugnadas em sede de contrarrazões ao recurso especial, ainda que para afirmar eventual superação de entendimento.

VII - Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial e reformar o acórdão de origem quanto ao reconhecimento da prescrição pertinente às contribuições *sub judice* anteriores a 19/06/2014, restabelecendo a sentença de primeira instância, inclusive quanto à determinação da sucumbência.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, **acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, dar provimento ao agravo interno para dar provimento ao recurso especial**, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator.

Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 21 de maio de 2024.

Ministro Francisco Falcão
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 2018389 - RS (2022/0245535-0)

RELATOR : **MINISTRO FRANCISCO FALCÃO**
AGRAVANTE : **BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA**
ADVOGADOS : **EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195**
ALEXANDRE BRITO DE ARAÚJO - SC009990
MARCOS ANDREY DE SOUSA - SC009180
TULLO CAVALLAZZI FILHO - SC009212
CHRISTIAN DA SILVEIRA - SC012317
TIAGO P JACQUES TEIXEIRA - SC027987
FELLIPE DE SOUZA FARINELLI MEDEIROS - SC027945
FERNANDO MORALES CASCAES - SC029289
GABRIEL DE FARIAS GEHRES - SC034759
ARTHUR BOBSIN DE MORAES - SC050296
LUIZA LUDVIG DE SOUSA - SC051389
ALFREDO CESAR CORREA RODRIGUEZ - SC053004
GABRIEL BATISTA DE SOUSA - SC046152
AGRAVADO : **FAZENDA NACIONAL**

EMENTA

TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPUGNAÇÃO AO FAT. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária revisional do Fator Acidentário de Prevenção - FAP contra a União, em junho de 2019.

II - Na sentença, o juiz de primeira instância (i) homologou o reconhecimento da procedência do pedido de apuração do índice do FAP - Fator Acidentário de Prevenção nos anos anteriores a 2016 de modo individualizado para todos os estabelecimentos da empresa autora; (ii) julgou procedentes, em parte, os demais pedidos para declarar a inexistência de prescrição do direito da empresa autora de reaver seus créditos concernentes ao FAP em relação às competências 2013/2014 e declarar o direito da parte autora à compensação dos créditos apurados no feito. No TRF4, negou-se provimento à apelação da União e deu-se parcial provimento à remessa oficial, reconhecendo a prescrição relativamente a parcelas anteriores a setembro de 2014.

III - Decisão monocrática de minha lavra conheceu parcialmente

do recurso e, nessa parte, negou-lhe provimento. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

IV - A discussão gravita em torno da extensão dos efeitos da impugnação apresentada pelo contribuinte quanto aos critérios de definição do FAP, em especial relativamente aos anos de 2013 e 2014, cuja prescrição, caso não estivesse suspensa, teria se operado, impossibilitando a restituição dos valores pagos a maior pela sociedade empresária.

V - O art. 202-B, § 3º, do Decreto n. 3.048/1999, vigente à época da impugnação, é expresso em prever o efeito suspensivo ao processo administrativo de contestação do FAP. Além disso, nos termos do art. 151, III, do CTN, as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Com efeito, suspensa a exigibilidade do crédito tributário, somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão tem início a contagem do prazo prescricional. Precedentes.

VI - Anote-se que a recorrente colaciona ao recurso pareceres expedidos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, cujos fundamentos embasam a sua pretensão, sendo que tais orientações não foram impugnadas em sede de contrarrazões ao recurso especial, ainda que para afirmar eventual superação de entendimento.

VII - Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial e reformar o acórdão de origem quanto ao reconhecimento da prescrição pertinente às contribuições *sub judice* anteriores a 19/06/2014, restabelecendo a sentença de primeira instância, inclusive quanto à determinação da sucumbência.

RELATÓRIO

Na origem, Benoit Eletrodomésticos Ltda. ajuizou ação ordinária revisional do Fator Acidentário de Prevenção - FAP contra a União, com valor de causa atribuído em R\$ 100.000,00 (cem mil reais), em junho de 2019.

Na sentença, o juiz de primeira instância (i) homologou o reconhecimento da procedência do pedido de apuração do índice do FAP - Fator Acidentário de Prevenção nos anos anteriores a 2016 de modo individualizado para todos os estabelecimentos da empresa autora; (ii) julgou procedentes, em parte, os demais pedidos para declarar a inexistência de prescrição do direito da empresa autora de reaver seus créditos concernentes ao FAP em relação às competências 2013/2014 e declarar o direito da parte

autora à compensação dos créditos apurados no feito com parcelas vencidas e vincendas, relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, restando afastada a pretensão de efetuar a compensação com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal - fl. 78.

No Tribunal Regional Federal da 4ª Região, negou-se provimento à apelação da União e deu-se parcial provimento à remessa oficial, em acórdão assim ementado:

TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INCORREÇÃO DE ALÍQUOTA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO.

1. Tratando-se de pedido de repetição do indébito fundado em suposta aplicação equivocada de alíquota (art. 165, inciso II do CTN), o prazo prescricional é de 05 anos contados da extinção do crédito tributário, consoante art. 168, inciso I do CTN.

2. Consoante ditames do art. 3º da LC 118/2005, a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o §1º do art. 150 do CTN.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

Benoit Eletrodomésticos Ltda. interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, III, *a* e *c* da CRFB.

Alega violação dos seguintes dispositivos de lei federal: arts. 202-A e 202-B, § 3º, do Decreto 3.048/99; art. 4º do Decreto n. 20.910/1932; arts. 142, 150, 151, III, e 174 do CTN; art. 10 da Lei 10.666/2003; arts. 926, 489 e 1.022 do CPC.

Alega que a contestação contra o FAP suspende a exigibilidade de todo o crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, ficando, por conseguinte, suspensa a prescrição no período de apuração administrativa do tributo. Nesse sentido, registrando ter havido a contestação administrativa dos índices de FAP de 2013 e 2014, não se poderia falar em prescrição antes da divulgação do resultado definitivo desses índices, permanecendo suspensa, igualmente, a prescrição para reaver tributos.

Argumenta que, por orientação da Receita Federal, enquanto os índices FAP

não eram julgados, a recorrente fez os recolhimentos com o FAP provisório, não se podendo, contudo, considerar tais atos como lançamento definitivo do tributo ou pagamento com força de extinção, na medida em que a contribuinte aguardava o julgamento de sua contestação.

Aponta, ainda, divergência jurisprudencial a respeito do tema.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Decisão monocrática de minha lavra conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte, negou-lhe provimento.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

No agravo interno, a recorrente reitera a ocorrência de omissão no acórdão de origem recorrido, bem como impugna a incidência dos óbices de admissibilidade recursal identificados na decisão monocrática agravada. Por fim, reforça a argumentação quanto ao provimento de mérito do recurso especial.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno interposto comporta provimento.

Com efeito, acerca da ocorrência de prescrição, o Tribunal de origem assim se manifestou (fl. 165):

Sendo assim, aplicam-se ao caso concreto os arts. 165, inciso II c/c168, inciso I, ambos do CTN. Trata-se de pedido de restituição fundado em suposta aplicação equivocada de alíquota (art. 165, inciso II do CTN) e que, portanto, deve ser formulado no prazo de 05 (cinco) anos contados da extinção do crédito tributário. E qual o momento da extinção do crédito tributário no caso concreto? Consoante ditames do art. 3º da LC 118/2005, a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação (como é o caso dos atos), no momento do pagamento antecipado de que trata o §1º do art. 150 do CTN.

Por todo exposto, e tendo em vista que a presente ação judicial foi ajuizada em 19/06/2019, resta prescrita toda e qualquer pretensão de repetição do indébito pertinente às contribuições.

É incontroverso nos autos, outrossim, ter havido impugnação dos critérios adotados para definir o indexador da empresa como um todo (fl. 164):

A impugnação versava sobre os critérios adotados para definir o indexador da empresa como um todo e, por consectário lógico, não pode ser confundida com o objeto da presente demanda.

A discussão gravita em torno, portanto, da extensão dos efeitos da impugnação apresentada pelo contribuinte quanto aos critérios de definição do FAP, em especial relativamente aos anos de 2013 e 2014, cuja prescrição, caso não estivesse suspensa, teria se operado, impossibilitando a restituição dos valores pagos a maior pela sociedade empresária.

Nos termos do art. 202-B, § 3º, do Decreto n. 3.048/1999, vigente à época da impugnação:

Art. 202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial. (Incluído pelo Decreto nº 7.126, de 2010) (Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020).

§ 1º A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente, sobre razões relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários que compõem o cálculo do FAP. (Incluído pelo Decreto nº 7.126, de 2010) (Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020).

§ 2º Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional, caberá recurso, no prazo de trinta dias da intimação da decisão, para a Secretaria de Políticas de Previdência Social, que examinará a matéria em caráter terminativo. (Incluído pelo Decreto nº 7.126, de 2010) (Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020).

§ 3º O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito suspensivo. (Incluído pelo Decreto nº 7.126, de 2010) (Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020).

O dispositivo é expresso em prever o efeito suspensivo ao processo administrativo de contestação do FAP.

Além disso, nos termos do art. 151, III, do CTN, as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário.

Com efeito, suspensa a exigibilidade do crédito tributário, somente a partir da

notificação do resultado do recurso ou da sua revisão tem início a contagem do prazo

prescricional. Nesses termos, a jurisprudência desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES.

1. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal (REsp n. 1.113.959/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJe de 11/3/2010.). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 851.126/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.856.683/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 28/5/2021; AgInt no REsp n. 1.796.684/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.102.840/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE VER ANALISADA SUPOSTA OFENSA À LEGISLAÇÃO LOCAL É VEDADA PELA SÚMULA 280/STF. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZATIVO LEGAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No pertinente à interpretação do art. 45 da Lei Estadual 5.427/2009, inviável o conhecimento do recurso especial. Com efeito, a alteração do julgado, conforme pretendido nas razões do recursais, demandaria, necessariamente, a análise da legislação local para o deslinde da controvérsia, providência vedada em sede de recurso especial. Desse modo, aplicável à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280/STF, segundo o qual por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário.

2. O Tribunal fluminense, ao manter a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastou a prescrição do título extrajudicial que embasou a pretensão executiva do ente estadual seguindo a orientação consolidada na jurisprudência do STJ, segundo a qual o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com o auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 11.3.2010).

Precedentes: AgInt no REsp 1.587.540/PE, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma DJe 29.8.2016 AgInt no REsp 1.638.268/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 1º.3.2017.

3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, a vedação expressa na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno da sociedade empresarial a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 851.126/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Anote-se que a recorrente colaciona ao recurso pareceres expedidos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, cujos fundamentos embasam a sua pretensão, sendo que tais orientações não foram impugnadas em sede de contrarrazões ao recurso especial, ainda que para afirmar eventual superação de entendimento.

Nessa linha, colhe-se do Parecer PGFN/CAT/n. 1.474/2012 (FL. 229):

Por fim, reitera o Parecer PGFN/PGA Nº 180/2010 e o Parecer PGFN/CAT Nº 1559/2010, na parte em que equiparam o efeito suspensivo do processo de contestação do FAP ao efeito suspensivo do processo administrativo fiscal, nos termos do art. 151 do CTN. O efeito suspensivo previsto no art. 202-B, do RPS, possui o mesmo sentido e alcance do efeito suspensivo produzido pelo processo administrativo fiscal de impugnação ao lançamento, previsto no Decreto nº 70.245, de 1972. Assim sendo, conclui no sentido de que o recurso contra o FAP suspende a exigibilidade do SAT/RAT.

Nessa perspectiva, impende reformar o acórdão de origem para afastar o reconhecimento da prescrição nele efetivado.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para dar provimento ao recurso especial e reformar o acórdão de origem quanto ao reconhecimento da prescrição pertinente às contribuições *sub judice* anteriores a 19/06/2014, restabelecendo a sentença de primeira instância, inclusive quanto à determinação da sucumbência.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO SEGUNDA TURMA

**AgInt no REsp 2.018.389 / RS
PROCESSO ELETRÔNICO**

Número Registro: 2022/0245535-0

Número de Origem:

50028269320194047114 50041281020204036126 50049629020194047202

Sessão Virtual de 14/03/2023 a 20/03/2023

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão

Secretário

Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA

ADVOGADOS : EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195

ALEXANDRE BRITO DE ARAÚJO - SC009990

MARCOS ANDREY DE SOUSA - SC009180

TULLO CAVALLAZZI FILHO - SC009212

CHRISTIAN DA SILVEIRA - SC012317

TIAGO P JACQUES TEIXEIRA - SC027987

FELLIPE DE SOUZA FARINELLI MEDEIROS - SC027945

FERNANDO MORALES CASCAES - SC029289

GABRIEL DE FARIAS GEHRES - SC034759

ARTHUR BOBSIN DE MORAES - SC050296

LUIZA LUDVIG DE SOUSA - SC051389

ALFREDO CESAR CORREA RODRIGUEZ - SC053004

GABRIEL BATISTA DE SOUSA - SC046152

RECORRIDO : FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO : DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SEGURO
ACIDENTES DO TRABALHO

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA

ADVOGADOS : EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195

ALEXANDRE BRITO DE ARAÚJO - SC009990

MARCOS ANDREY DE SOUSA - SC009180
TULLO CAVALLAZZI FILHO - SC009212
CHRISTIAN DA SILVEIRA - SC012317
TIAGO P JACQUES TEIXEIRA - SC027987
FELLIPE DE SOUZA FARINELLI MEDEIROS - SC027945
FERNANDO MORALES CASCAES - SC029289
GABRIEL DE FARIAS GEHRES - SC034759
ARTHUR BOBSIN DE MORAES - SC050296
LUIZA LUDVIG DE SOUSA - SC051389
ALFREDO CESAR CORREA RODRIGUEZ - SC053004
GABRIEL BATISTA DE SOUSA - SC046152

AGRAVADO : FAZENDA NACIONAL

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). ARTHUR BOBSIN DE MORAES, pela parte: AGRAVANTE: BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

TERMO

O presente feito foi retirado de pauta em 21/03/2023.

Brasília, 21 de março de 2023

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2022/0245535-0 PROCESSO ELETRÔNICO AgInt no REsp 2.018.389 / RS

Números Origem: 50028269320194047114 50041281020204036126 50049629020194047202

PAUTA: 14/05/2024

JULGADO: 14/05/2024

Relator

Exmo. Sr. Ministro **FRANCISCO FALCÃO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Secretária

Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA
ADVOGADOS : EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
ALEXANDRE BRITO DE ARAÚJO - SC009990
MARCOS ANDREY DE SOUSA - SC009180
TULLO CAVALLAZZI FILHO - SC009212
CHRISTIAN DA SILVEIRA - SC012317
TIAGO P JACQUES TEIXEIRA - SC027987
FELLIPE DE SOUZA FARINELLI MEDEIROS - SC027945
FERNANDO MORALES CASCAES - SC029289
GABRIEL DE FARIAS GEHRES - SC034759
ARTHUR BOBSIN DE MORAES - SC050296
LUIZA LUDVIG DE SOUSA - SC051389
ALFREDO CESAR CORREA RODRIGUEZ - SC053004
GABRIEL BATISTA DE SOUSA - SC046152

RECORRIDO : FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Contribuições - Contribuições Sociais - Seguro Acidentes do Trabalho

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA
ADVOGADOS : EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
ALEXANDRE BRITO DE ARAÚJO - SC009990
MARCOS ANDREY DE SOUSA - SC009180
TULLO CAVALLAZZI FILHO - SC009212
CHRISTIAN DA SILVEIRA - SC012317
TIAGO P JACQUES TEIXEIRA - SC027987
FELLIPE DE SOUZA FARINELLI MEDEIROS - SC027945
FERNANDO MORALES CASCAES - SC029289
GABRIEL DE FARIAS GEHRES - SC034759
ARTHUR BOBSIN DE MORAES - SC050296
LUIZA LUDVIG DE SOUSA - SC051389
ALFREDO CESAR CORREA RODRIGUEZ - SC053004
GABRIEL BATISTA DE SOUSA - SC046152

AGRAVADO : FAZENDA NACIONAL

CERTIDÃO

C542524551291229121;1@ 2022/0245535-0 - REsp 2018389 Petição : 2022/0095416-2 (AgInt)

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA**

Número Registro: 2022/0245535-0 **PROCESSO ELETRÔNICO AgInt no REsp 2.018.389 / RS**

Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Adiado por indicação do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2022/0245535-0

AgInt no
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.018.389 / RS

Números Origem: 50028269320194047114 50041281020204036126 50049629020194047202

PAUTA: 14/05/2024

JULGADO: 21/05/2024

Relator

Exmo. Sr. Ministro **FRANCISCO FALCÃO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. MARIO LUIZ BONSGLIA

Secretária

Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA
ADVOGADOS : EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
ALEXANDRE BRITO DE ARAÚJO - SC009990
MARCOS ANDREY DE SOUSA - SC009180
TULLO CAVALLAZZI FILHO - SC009212
CHRISTIAN DA SILVEIRA - SC012317
TIAGO P JACQUES TEIXEIRA - SC027987
FELLIPE DE SOUZA FARINELLI MEDEIROS - SC027945
FERNANDO MORALES CASCAES - SC029289
GABRIEL DE FARIAS GEHRES - SC034759
ARTHUR BOBSIN DE MORAES - SC050296
LUIZA LUDVIG DE SOUSA - SC051389
ALFREDO CESAR CORREA RODRIGUEZ - SC053004
GABRIEL BATISTA DE SOUSA - SC046152

RECORRIDO : FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Contribuições - Contribuições Sociais - Seguro Acidentes do Trabalho

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA
ADVOGADOS : EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
ALEXANDRE BRITO DE ARAÚJO - SC009990
MARCOS ANDREY DE SOUSA - SC009180
TULLO CAVALLAZZI FILHO - SC009212
CHRISTIAN DA SILVEIRA - SC012317
TIAGO P JACQUES TEIXEIRA - SC027987
FELLIPE DE SOUZA FARINELLI MEDEIROS - SC027945
FERNANDO MORALES CASCAES - SC029289
GABRIEL DE FARIAS GEHRES - SC034759
ARTHUR BOBSIN DE MORAES - SC050296
LUIZA LUDVIG DE SOUSA - SC051389
ALFREDO CESAR CORREA RODRIGUEZ - SC053004
GABRIEL BATISTA DE SOUSA - SC046152

AGRAVADO : FAZENDA NACIONAL

SUSTENTAÇÃO ORAL

C542524551291229121;1@ 2022/0245535-0 - REsp 2018389 Petição : 2022/0095416-2 (AgInt)

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA**

Número Registro: 2022/0245535-0

AgInt no
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.018.389 / RS

DR. ALFREDO CESAR CORREA RODRIGUEZ, pela parte AGRAVANTE: BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno para dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator."

Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.